

Vertrag Nr.: 90051051



Strecke: Winterthur West – Winterthur Töss
Gemeinde: Winterthur
Linie Nr./km: 769 / 1.434
Objekt Nr. SBB: 367
Objekt Nr. Stadt: BW367

VERTRAG

zwischen

Schweizerische Bundesbahnen SBB

spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern

Infrastruktur
Netzdesign, Anlagen und Technologie
Region Ost
Vulkanplatz 11
8048 Zürich

(im Folgenden: SBB AG)

und

Stadt Winterthur

vertreten durch:

Departement Bau und Mobilität
Tiefbauamt
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur

(im Folgenden: Stadt)

betreffend **Projektierung, Bau, Erhalt und Eigentum
der Überführung Dammstrasse in Winterthur Töss**

(Im Folgenden: Bauwerk)

A. Einleitung

1. Ausgangslage

Das Gesamtprojekt MehrSpur Zürich-Winterthur (MSZW) beseitigt den kapazitätsbestimmenden Engpass auf dem Korridor Zürich-Winterthur durch die Realisierung einer durchgehenden vierspurigen Verbindung Zürich-Winterthur. Dies ermöglicht das Angebot und das Betriebskonzept im strategischen Entwicklungsprogramm des Ausbaus Schritts 2035 (STEP AS 2035) auf dem Korridor Zürich-Winterthur und im Knoten Winterthur.

Als Bestandteil des SBB Projekts MSZW wird die Bahnstrecke von Winterthur West nach Winterthur Töss vollumfänglich erneuert und von einer auf zwei Spuren ausgebaut. Deshalb muss die dem Motorfahrzeug- und Langsamverkehr dienende Brücke Dammstrasse, inklusive der Widerlager, in gleicher Lage erneuert und gleichzeitig verlängert werden. Die bestehende Brücke stammt aus dem Jahr 1912. Sie wurde 1997 Instand gestellt und steht ganz im Eigentum der SBB AG.

2. Ziele und Zweck der Vereinbarung

Die vorliegende Vereinbarung hat zum Ziel, die Modalitäten der Zusammenarbeit, der Finanzierung sowie die Rechte und Pflichten der SBB AG und der Stadt in Bezug auf die Planung, die Realisierung und den Erhalt des Bauwerks festzulegen. Geregelt werden insbesondere folgende Themen:

- Organisation und Koordination zwischen den Parteien;
- Modalitäten für die Durchführung der Bauarbeiten;
- Verteilung der Investitions- und Folgekosten unter den Parteien;
- Modalitäten für den Betrieb und den Erhalt des Bauwerks;
- Eigentum am Bauwerk

3. Vereinbarungsgegenstand und Beschreibung des Bauwerks

3.1 Folgende Bauwerke und Anlagen sind Gegenstand dieser Vereinbarung:

- Strassenüberführung Dammstrasse

Die neue Strassenüberführung (SÜe) Dammstrasse ist als integrale, in Längsrichtung vorgespannte Stahlbeton-Rahmenkonstruktion mit Plattenquerschnitt geplant. Zur Minimierung von Belagsschäden sind beidseitig Schleppplatten angeordnet. Die Widerlager verschieben sich im Vergleich zum Bestand um ca. 1.5 m (WL Süd) bzw. 5.0 m (WL Nord) nach aussen. Die Brücke wird flach im Felsen fundiert, wobei die Fundamente aufgrund der neuen Gleislagen tiefer zu liegen kommen als im Bestand. Im Anschluss ans nördliche Widerlager wird die Stützmauer (SM) Giesserstrasse zur Verbreiterung des Bahngrabens Richtung Bahnhof Winterthur erstellt. Entlang des Brückenrandes sind Sperrflächen für Fussgänger vorgesehen. Als Absturzsicherung werden Geländer inklusive einem Fahrzeugrückhaltesystem eingesetzt. Zusätzlich wird beidseitig der Brücke ein Schutzdach erstellt.

3.2 Das betroffene Bauwerk ist auf dem Bauwerksplan WTOE_bk01_TK_7027 vom 31.01.2023, Beilage 1, aufgeführt. Die Parzellen im Eigentum der SBB AG sind im Vertragsplan, Beilage 2, ersichtlich.

3.3 Die geplante Nutzungsdauer des Bauwerks beträgt 100 Jahre ab Bau.

4. Bestandteile der Vereinbarung und deren Rangordnung

Die vorliegende Vereinbarung setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:

- der vorliegenden Vertragsurkunde;
- Beilage 1: Bauwerksplan WTOE_bk01_TK_7027 vom 31.01.2023
- Beilage 2: Vertragsplan Winterthur Töss, Ueberführung Dammstrasse, vom 29.04.2025

B. Eigentum

5. Eigentum am Bauwerk

5.1 Eigentum SBB AG

- Die Widerlagerwände und Flügelmauern auf Grund und Boden der SBB AG befinden sich im Eigentum der SBB AG und sind konstruktiv in die Stützmauer integriert.

5.2 Eigentum Stadt

- Die Fahrbahnplatte mit Strassenentwässerung, die Strassenbeläge (inkl. Bauabdichtung und Schutzschicht), die Fahrbahnübergänge, die Randabschlüsse, die Beleuchtung, die Schutzdächer und die notwendigen Abschränkungen (Zäune, Geländer und Leitplanken) sowie die Schleppplatten sind im Eigentum der Stadt.

5.3 Die SBB AG bleibt Eigentümerin der gesamten Bahnanlagen, wie Gleise, Schwellen, Schotterbett, Sicherheitseinrichtungen, Kabel, Fahrleitungen und deren Tragwerke

5.4 Vorbehältlich einer anderen ausdrücklichen Vereinbarung zwischen den Parteien, werden die in diesem Artikel definierten Eigentumsrechte nicht Gegenstand von Eintragungen im Grundbuch sein.

6. Grundeigentum und Rechte

6.1 Die Grundstücksgrenzen und Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden (vgl. Beilage 2) basieren auf der Plangenehmigungsverfügung resp. Baubewilligung durch das BAV (Art. 24ff. EBG vom 20. November 1957, EBG, SR 742.101).

6.2 Allfällige, in diesem Zusammenhang sich ergebende Land- und Rechtserwerbe sowie Dienstbarkeiten (z.B. für Zugang zum Bauwerk), bilden Gegenstand separater vertraglicher Regelungen zwischen der Stadt und der SBB AG (Ansprechpartner ist SBB AG Immobilien).

6.3 Die Benützung von Grund und Boden der SBB AG an der Kreuzungsstelle erfolgt unentgeltlich (Art. 25 Abs. 2 EBG).

C. Durchführung der Bauarbeiten**7. Bauherrschaft**

Die SBB AG übernimmt die Bauherrschaft.

8. Projekt- und Bauleitung

Die Projektierung und örtliche Bauleitung wurden der Ingenieurgemeinschaft INGE LED+, c/o. dsp Ingenieure und Planer AG, Uster übertragen. Die Oberbauleitung wird durch die SBB AG ausgeübt. Die SBB AG koordiniert in jedem Fall die bahnseitigen Leistungen und ist für die Sicherheit des Bahnbetriebs verantwortlich.

9. Projektgrundlagen

9.1 Projektierung und Ausführung basieren auf den Plangenehmigungsunterlagen STEP AS 35 Brüttenertunnel, MehrSpur Zürich – Winterthur, Abschnitt 1, Winterthur, vom 31.03.2023.

9.2 Projektierung und Ausführung richten sich nach den geltenden Gesetzen, SIA- und VSS-Normen und – soweit bahntechnischen Anlagen betroffen sind – die für die Realisierung des Bauwerks relevanten Vorschriften des Regelwerks der SBB AG (Reglemente, Weisungen und Richtlinien). Insbesondere wird auf die die Ausführungs- und Qualitätsvorschriften für Ingenieurbauwerke verwiesen.

9.3 Im Falle von Widersprüchen zwischen dem SBB-Regelwerk und den SIA- und VSS-Normen hat das SBB-Regelwerk Vorrang.

10. Genehmigung und Zustimmung

Das Plangenehmigungsverfahren beim BAV bleibt vorbehalten. Sollte das Projekt nicht genehmigt werden, legen die Parteien einvernehmlich fest, wie das Projekt weitergeführt werden soll.

11. Zeitplan für die Durchführung der Arbeiten

Die Ausführungsarbeiten sind in den Jahren 2027 bis 2029 geplant.

12. Baudokumentation

12.1 Nach Abschluss der Bauarbeiten werden der Stadt die nachgeführten Bauwerksakten gemäss SIA-Norm Nr. 469 (Ausgabe 1997) «Erhaltung von Bauwerken» abgegeben.

13. Gewährleistung

13.1 Bis zur Verjährung der Gewährleistungsansprüche (5 Jahre nach der Abnahme des Bauwerks) übt der Bauherr die Gewährleistungsansprüche im Namen des Eigentümers aus. Nach Ablauf der 5 Jahre tritt der Bauherr der Stadt die Gewährleistungsansprüche für absichtlich verschwiegene Mängel (10 Jahre nach Abnahme des Werkes) an den Eigentümer des Werkes gemäss 5 ab und verpflichtet sich, alle Beweismittel beizubringen.

- 13.2 Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers, dem Bauherrn die Mängel zu melden, welche er feststellt.
- 13.3 Der Bauherr verpflichtet sich, in seinen Verträgen welche im Zusammenhang mit dem Bauwerk, das Gegenstand dieser Vereinbarung ist, abgeschlossen werden, keine Haftungsbeschränkungen vorzusehen.

D. Finanzierung der Investitionskosten

Die gesamten Investitionskosten inkl. Projektierung und Bauleitung für die Erstellung des Bauwerks werden durch die SBB AG getragen.

E. Fortbestehen des Bauwerks

14. Erhaltung des Bauwerks während der vertraglichen Nutzungsdauer

- 14.1 Die in dieser Vereinbarung verwendeten Begriffe im Zusammenhang mit der Erhaltung des Bauwerks sind in der Norm SIA 469 (Ausgabe 1997) definiert.
- 14.2 Das Bauwerk sowie allfällige weitere Anlagen sind zu Lasten des Eigentümers des betreffenden Anlagenteils periodisch (alle 6 Jahre) zu inspizieren. Die SBB AG behält sich das Recht vor, die entsprechende Inspektionsdokumente zu überprüfen.
- 14.3 Die SBB AG ist berechtigt, im Rahmen von Fahrbahnerneuerungen oder anderen Bauarbeiten die Geometrie der Gleisachsen anzupassen. Dadurch ergibt sich eine entsprechende Veränderung des mit der Fahrbahn verbundenen und benötigten lichten Raums.

Überwachung, Betrieb, Erhaltung

- 14.4 Die Verantwortung für die Umsetzung und Finanzierung des Betriebs, der Überwachung und des Unterhalts (Instandhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) des Bauwerks liegt beim jeweiligen Eigentümer jedes Bauwerksteils gemäss der Definition in Ziff. 5.
- 14.5 Wenn im Rahmen der Überwachungs- und Unterhaltsmassnahmen eine koordinierte Planung zwischen den Eigentümern der verschiedenen Teile des Bauwerks erforderlich ist, verpflichten sich die Parteien zur entsprechenden Zusammenarbeit.
- 14.6 Nach Ablauf der vertraglichen Nutzungsdauer des Bauwerks (Vgl. Ziff. 33.1) wird die Kostenaufteilung für, die Instandsetzung, die Erneuerung und den Ersatz des Bauwerkes bzw. von Anlageteilen dereinst zwischen der Stadt und der SBB unter Berücksichtigung der dannzumaligen Rechts- und Interessenlage geregelt.

Ersatz

- 14.7 Weisen Teile des Bauwerks eine kürzere Lebensdauer auf als das Gesamtbauwerk und wird deren Ersatz während der Laufzeit des vorliegenden Vertrags notwendig, liegt die Verantwortung für die Durchführung und Finanzierung des Ersatzes beim Eigentümer des jeweiligen Teils des Bauwerks, wie in Ziff. 5.1 und Ziff. 5.2 definiert.

Reinigung, Winterdienst, Beleuchtung

- 14.8 Die Stadt übernimmt auf eigene Kosten den Winterdienst der strassenseitigen Anlageteile des Bauwerks sowie die Lieferung der elektrischen Energie für die Strassenbeleuchtung und für allfällige weitere Installationen, die den strassenseitigen Anlageteilen des Bauwerks dienen.

15. Sicherheitsmassnahmen für den strassen- und/oder Langsamverkehr am Kreuzungspunkt

Die Stadt und die SBB AG ergreifen alle gegenwärtig und zukünftig notwendigen Massnahmen, um die Sicherheit des Strassen- und/oder Langsamverkehrs am Kreuzungspunkt zu gewährleisten (z.B. Geländer, Fahrzeugrückhaltesysteme, Absturzsicherungen, Anprallschutz).

16. Durchführung von Erhaltungsarbeiten und anderen Arbeiten im Zusammenhang mit dem Fortbestehen des Bauwerks

Für die Ausführung von Erhaltungsarbeiten und Arbeiten im Zusammenhang mit dem Fortbestehen des Bauwerks gilt Ziff. 24 betreffend Sicherheit.

17. Beschädigung des Eigentums durch Dritte, Vandalismus

- 17.1 Es liegt in der Verantwortung des jeweiligen Eigentümers des Bauwerks bzw. Anlagenteils (vgl. Ziff. 5), auf eigene Kosten den Sachverhalt anzuzeigen und/oder bei festgestellten Schäden am Werk Klage zu erheben.
- 17.2 Die Entfernung von Graffiti und die Beseitigung von Sachschäden am Bauwerk sowie die Kostentragung für diese Massnahmen sind Sache des jeweiligen Eigentümers jedes Bauwerksteils gemäss Definition in Ziff. 5.

18. Kostenteilung der durch die Erhaltungsarbeiten verursachten Folgekosten

Die Partei, die durch Arbeiten an ihren Anlagen Kosten für die Anlagen der anderen Partei verursacht, hat diese Kosten zu tragen, es sei denn, sie führen zu einer Wertsteigerung der Anlagen der anderen Partei. In diesem Fall wird die Wertsteigerung von der Partei getragen, welche Eigentümerin ist, vorausgesetzt, sie hat vorher ihre Zustimmung gegeben. Vorbehalten bleiben die dazu geltenden gesetzlichen Regelungen (insbesondere Art. 24ff. EBG, Art. 58b EBG).

F. Allgemeine Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Ausführung sämtlicher Arbeiten (Bauarbeiten, Unterhaltsarbeiten usw.)**19. Ausführung von Arbeiten**

- 19.1 Sämtliche Arbeiten am Bauwerk müssen vorgängig mit den zuständigen Fachdiensten der SBB AG koordiniert werden. (Ansprechstelle: SBB AG Infrastruktur, Verfügbarkeit & Unterhalt, Überwachung, Region Ost, Bahnnahes Bauen, untere Vogelsangstrasse 8, 8400 Winterthur). Die Arbeiten dürfen erst nach schriftlicher Zustimmung der SBB AG und müssen nach deren Anweisungen ausgeführt werden.

- 19.2 Je nach Komplexität der auszuführenden Arbeiten sowie der betrieblichen Situation, räumt die Stadt der SBB AG die jeweils erforderliche Zeit für die Planung von Sicherheitsmassnahmen, Koordination und Freigabe der Arbeiten ein. Die Stadt informiert die SBB AG so früh wie möglich über sich abzeichnende Projekte, deren Umfang und Dauer der geplanten Arbeiten. Die aus den Massnahmen entstehenden Kosten sind von der Stadt zu tragen. Haftungsansprüche der Stadt für allfällige Verzögerungen werden von der SBB AG abgelehnt.
- 19.3 Die Projektierung und Ausführung sämtlicher Arbeiten richten sich nach den geltenden Gesetzen, SIA- und VSS-Normen und – soweit bahntechnischen Anlagen betreffend – den relevanten Vorschriften des Regelwerkes der SBB AG (Reglemente, Weisungen und Richtlinien Reglemente, Weisungen, Richtlinien, einzuholen bei den zuständigen Fachdiensten). Im Falle von Widersprüchen zwischen dem SBB-Regelwerk und den SIA- und VSS-Normen hat das SBB-Regelwerk Vorrang.
- 19.4 Vor Beginn der Arbeiten übermittelt die Stadt der SBB AG zur Information allfällig notwendige Sicherheitskonzepte.
- 19.5 Arbeiten an bahnbetrieblichen Anlagen (Sicherungsanlagen- und Fahrleitungseinrichtungen usw.) müssen in jedem Fall durch die Fachdienste der SBB AG selbst oder durch von diesen bezeichneten Fachpersonen, resp. unter deren Aufsicht ausgeführt werden.

20. Nachweispflichten über elektrische Niederspannungsinstallationen

- 20.1 Die Meldepflichten und die Pflicht zur Abgabe eines Sicherheitsnachweises im Sinne von Artikel 23, 25 und 35 ff der Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen vom 7. November 2001 (NIV; SR 734.27) und Art. 2 der SBB Werksvorschriften über die Erstellung von elektrischen Anlagen (massgebend ist die letzte verfügbare Version) sind einzuhalten: Vor der Errichtung von elektrischen Anlagen auf Grundstücken der SBB AG ist eine ordnungsgemäße Installationsanzeige bei der Netzkoordinationsstelle der SBB AG (www.neko-sbb.ch) einzureichen. Der Anzeige ist zwingend ein Erdungskonzept beizulegen.
- 20.2 Nach Abschluss der Installationsarbeiten ist der Netzkoordinationsstelle der SBB AG (www.neko-sbb.ch) und dem lokalen Netzbetreiber ein Sicherheitsnachweis zu übergeben.

21. Genehmigungspflicht für Werkleitungen und Entwässerung

Für elektrische Kabel, Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen usw., die im oder am Bauwerk geführt werden sollen und nicht Teil dieses Bauwerkes sind, sind der SBB AG entsprechende Planvorlagen zur Genehmigung einzureichen. Die Leitungen müssen der SN 671 260 (die letzte verfügbare Version ist massgebend) entsprechen und werden Gegenstand separater Verträge zwischen der SBB AG und ihrem Eigentümer sein.

22. Fahrleitung und Erdung

Die SBB AG ist berechtigt ihre Fahrleitungen und die zugehörigen Erdungsleitungen am Bauwerk zu befestigen.

23. Beschränkungen des Strassen- und/oder Langsamverkehrs

Sollten aufgrund der Geometrie, der Gestaltung oder des Zustands des Bauwerks usw. Beschränkungen des Strassen- oder Langsamverkehrs (Breite, Fahrzeuggewicht usw.) erforderlich sein, muss der Strasseneigentümer die entsprechende Beschilderung anbringen. Die Kosten werden von der Vertragspartei getragen, welche die Änderung der Signalisierung verursacht hat.

24. Sicherheit

- 24.1 Die Vertragsparteien sind sich der besonderen Gefahren des Bahnbetriebs, namentlich im Zusammenhang mit elektrischen Leitungsanlagen (Fahrleitungen) bewusst. Selbst- und Fremdgefährdungen sowie Beeinträchtigungen des Bahnbetriebs sind zu vermeiden. Die Sicherheits- und Bahnpolizeivorschriften sowie die Weisungen der Bahnaufsichtsorgane sind zu befolgen.
- 24.2 Die SBB AG ist jederzeit berechtigt, insbesondere bei Veränderungen und Unterhaltsarbeiten am Bauwerk zu prüfen, ob die Arbeiten nach den Regeln der Technik ausgeführt wurden. Mängel am Werk, die der Berechtigte trotz entsprechender Aufforderung der SBB AG nicht rechtzeitig behebt, können von der SBB AG auf Kosten der Stadt beseitigt werden.
- 24.3 Schäden an Objekten, die die Sicherheit des Bahnbetriebs gefährden oder gefährden können, sind durch den Bauwerkseigentümer unverzüglich zu beheben. Bei Streitigkeiten entscheidet die Bahnaufsichtsbehörde (Art. 40 EBG) über die Notwendigkeit der Ausführung der Arbeiten. Vorbehalten bleiben die Sofortmassnahmen gemäss Art. 19 und 21 EBG.
- 24.4 Der Zutritt zu nichtöffentlichen Arealen der SBB AG ist nur mit vorgängiger Einwilligung erlaubt.

G. Weitere Bestimmungen

25. Haftung

- 25.1 Jede Partei haftet für alle Schäden, welche durch die von ihr ausgeführten Arbeiten verursacht werden. Umfasst sind sämtliche Arbeiten, welche den Parteien gemäss dieser Vereinbarung obliegen (Bau, Erhalt, Betrieb etc.).
- 25.2 Jede Partei ist für die Bauwerke und Anlagen, verantwortlich, welche sie gemäss vorliegender Vereinbarung in ihrem Eigentum befinden. Vorbehalten bleiben anderweitige Regelungen in Ziff. 14 In diesen Fällen haften die Parteien für sämtliche Schäden, welche auf die Nichteinhaltung ebendieser Verpflichtungen zurückgeführt werden können.
- 25.3 Schäden, welche auf fehlerhafte Bauarbeiten zurückzuführen sind, unterliegen den Bestimmungen zu der Gewährleistung (vgl. Art. 13).

- 25.4 Die Vertragsparteien beschränken die gegenseitige Haftung auf Absicht und Grobfahrlässigkeit.
- 25.5 Werden von einer Drittpartei Ansprüche gegenüber einer der Vertragsparteien erhoben, so hält die im Innenverhältnis haftpflichtige Vertragspartei die andere im Rahmen dieser Haftungsbestimmungen schadlos.
- 25.6 Jede Partei verpflichtet sich, die andere Partei bei der Abwehr von Ansprüchen Dritter zu unterstützen, insbesondere durch Beibringen von Beweismitteln, die Mitwirkung in einem allfälligen Prozess oder die Vertretung der anderen Partei im Verfahren.

26. Geistiges Eigentum

Während sämtlichen Projektphasen und nach deren Abschluss sind die Vertragsparteien berechtigt, die Ergebnisse der Studien und die im Rahmen dieser Vereinbarung erhaltenen und erstellten Dokumente selbst oder durch Dritte für ihre eigenen Zwecke jederzeit und ohne Entschädigung zu nutzen, weiterzuentwickeln, zu bearbeiten und zu ändern; sie können sie auch reproduzieren oder sie an Dritte zur weiteren Nutzung, Bearbeitung und Änderung weitergeben. Die gleichen Rechte stehen den Parteien zu, wenn der Vertrag vorzeitig beendet wird.

27. Werbung, kommerzielle und nichtkommerzielle Kommunikation

Die SBB AG ist grundsätzlich allein berechtigt, ihren Grund und Boden und die darauf befindlichen Anlagen kommerziell zu nutzen (Werbung, Reklamen, Plakatierung, Betrieb von Automaten) oder für solche Zwecke zu verpachten. Die Stadt und die SBB AG vereinbaren, in welchen Perimetern sich die Stadt und die SBB AG gegenseitig berechtigten, kommerzielle Nutzungen anzubringen.

28. Äusserungen gegenüber den Medien (inkl. Social Media und Referenzen) und die Verwendung des Logos SBB AG

Für die Medien bestimmte Erklärungen im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung sowie die Verwendung des Namens und/oder des Logos der SBB AG bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der SBB AG. Den Äusserungen gegenüber den Medien gleichgestellt sind öffentlich zugängliche Äusserungen gegenüber Dritten (insbesondere Referenzen).

29. Übermittlung von Kontaktdaten

Wenn Bauvorhaben Dritter im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis eine Koordination zwischen dem Dritten und dem Vertragspartner erfordern, können die Parteien dem Dritten den Namen und die Kontaktdaten des Partners übermitteln.

30. Übertragung

Die Parteien verpflichten sich, alle in dieser Vereinbarung festgelegten Rechte und Pflichten – soweit sie noch nicht erfüllt wurden – an allfällige Rechtsnachfolger abzutreten, mit der Verpflichtung zur analogen Übertragung auf alle späteren Rechtsnachfolger. Die Übertragung muss Gegenstand einer schriftlichen Urkunde sein, die von den Parteien dieser Vereinbarung rechtsgültig unterzeichnet wird.

31. Ausschluss der Gründung einer einfachen Gesellschaft

Keine Bestimmung dieser Vereinbarung ist so auszulegen, dass sie eine einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. des Obligationenrechts (OR, SR 220) zwischen den Parteien begründet oder schafft.

32. Schriftform und Inkrafttreten, Änderung

32.1 Dieser Vertrag tritt mit der rechtsgültigen Unterzeichnung aller Parteien in Kraft.

32.2 Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Gültigkeit ebenfalls der Schriftform und der rechtsgültigen Unterschrift aller Parteien.

33. Dauer der Vereinbarung und Rückbau

33.1 Die Vereinbarung wird für die Nutzungsdauer des Bauwerks (100 Jahre) fest abgeschlossen.

33.2 Ein über die vereinbarte Vertragsdauer hinausgehender Betrieb des Bauwerks und dazu allenfalls erforderliche bauliche Massnahmen usw., sind vor Ablauf des vorliegenden Vertrags wiederum schriftlich zu regeln. Kann keine Einigung erzielt werden bzw. kommt ein neuer Vertrag nicht rechtzeitig zustande, gelten die Bestimmungen des vorliegenden Vertrags weiter, sofern dem Vertrag keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen widersprechen. Dies gilt auch für ein allfälliges Ersatzbauwerk. Bei einer vorzeitigen Erneuerung ist dieser Artikel analog anzuwenden.

33.3 Die Kosten für einen allfälligen Rückbau der Bauten und Anlagen bzw. von Anlagenteilen, werden vom jeweiligen Eigentümer gemäss Ziffer 5 getragen. Alle anderen Vereinbarungen zwischen den Parteien bleiben vorbehalten.

33.4 Im Falle eines Rückbaus der Anlagen auf Grund und Boden der SBB AG, hat die Stadt auf eigene Kosten den Nachweis zu erbringen, dass das von ihr genutzte Areal nicht mit Schadstoffen kontaminiert ist. Eine allfällige Entsorgung der Altlasten, die auf die Nutzung durch die Stadt zurückzuführen ist, geht vollumfänglich zu Lasten der Stadt, falls keine Drittpartei für die Kontaminierung haftbar gemacht werden kann

34. Streitbeilegung, Gerichtsstand und Rechtswahl

34.1 Soweit möglich, verpflichten sich die Parteien, allfällige Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben, einvernehmlich durch Verhandlungen beizulegen, bevor sie sich an die zuständigen Gerichte wenden.

34.2 Das Bundesamt für Verkehr ist zuständig für Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung. Subsidiär ist das Bundesverwaltungsgericht zuständig.

34.3 Für zivilrechtliche Streitigkeiten ist der Gerichtsstand Winterthur.

34.4 Anwendbar ist ausschliesslich schweizerisches Recht.

35. Besondere Bestimmungen

Diese Vereinbarung fällt dahin, wenn eine der Vertragsparteien die benötigten Mittel nicht zugesprochen erhält oder die Baubewilligung nicht erteilt wird.

36. Ausfertigung

Der vorliegende Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Die Stadt und die SBB AG erhalten je ein unterzeichnetes Exemplar.

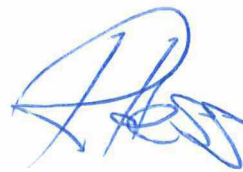
Zürich, 1.12.2025

Für die SBB AG:



Konrad Streckeisen
Netzdesign, Anlagen, Technologie
Leiter Region Ost
Leiter Perimeter Nord

Zürich, 2.12.25



Raphael Hess
Lifecycle Decision Maker Ingenieurbau
Region Ost

Winterthur, 11.11.2025

Für die Stadt:



Christa Meier
Stadträtin

Winterthur, 29.10.25



Martin Joos
Stadtingenieur